



INTRODUCTION

Lorsqu'un accord amiable échoue, le justiciable peut saisir la juridiction compétente.



Comment la justice tranche-t-elle un litige tout en protégeant les droits de chacun ?

I. QUELLE JURIDICTION SAISIR ?

A. ORDRE JUDICIAIRE

Litiges entre personnes privées et infractions pénales

CIVIL



TRIBUNAL JUDICIAIRE
Litiges civils > 10 000 €



TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Litiges civils ≤ 10 000 €



TRIBUNAL DE COMMERCE
Litiges entre commerçants



CONSEIL DE PRUD'HOMMES
Conflits entre salariés et employeurs

PÉNAL

1



CONTRAVENTION
Tribunal de police

2



DÉLIT
Tribunal correctionnel

3



CRIME
Cour criminelle ou cour d'assises

B. ORDRE ADMINISTRATIF

Litiges avec l'Administration



TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Premier degré



COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL
Réexamine l'affaire



COMPÉTENCE D'ATTRIBUTION
La nature du litige détermine le tribunal compétent.

II. LES GARANTIES DU PROCÈS ÉQUITABLE

NEUTRALITÉ DU JUGE



Indépendant et impartial

PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE



Connaître et discuter les arguments et les preuves

PUBLICITÉ DES DÉBATS



Des audiences en principe ouvertes au public

DROITS DE LA DÉFENSE



Présenter ses arguments et être assisté

LES ACTEURS



JUSTICIABLE :
personne concernée par une procédure



CIVIL :
demandeur ↔ défendeur



PÉNAL :
ministère public ↔ personne poursuivie



VICTIME :
partie civile pour demander réparation

PROCÈS CIVIL



Régler un conflit entre personnes privées
Dommages-intérêts • annulation du contrat
• autres mesures



PROCÈS PÉNAL

Sanctionner une atteinte à l'ordre public
Amende • privation de droits • emprisonnement • réclusion

III. LE DÉROULEMENT DU PROCÈS

A. LE PROCÈS CIVIL

1



1. ASSIGNATION
Information officielle du défendeur



2



2. ENRÔLEMENT
Enregistrement de l'affaire



3



3. MISE EN ÉTAT
Échange des arguments et des preuves



4



4. AUDIENCE
Présentation devant le juge



5



5. DÉLIBÉRÉ
Analyse du dossier



6



6. JUGEMENT
Décision exécutoire

B. LE PROCÈS PÉNAL

1



1. CONSTATATION OU PLAINTE



2



2. PARTIE CIVILE
Demande de réparation



3



3. PROCUREUR
Décide des poursuites



4



4. INSTRUCTION
Preuves à charge et à décharge



5



5. AUDIENCE



6



6. JUGEMENT

IV. LES VOIES DE RECOURS

APPEL

Nouvel examen des faits et du droit



COUR D'APPEL

ARRÊT CONFIRMATIF :
décision maintenue

ARRÊT INFIRMATIF :
décision modifiée ou annulée

Pas d'appel si le litige ≤ 5 000 €

POURVOI EN CASSATION

COUR DE CASSATION = JUGE DU DROIT



Elle contrôle la bonne application des règles de droit.

REJET :
décision confirmée

CASSATION :
décision annulée et affaire renvoyée

Juges du fond : ils examinent les faits et le droit.

RECOURS EUROPÉEN CEDH



Elle protège les droits garantis par la Convention européenne.



Elle peut condamner un État en cas de violation.

EN SYNTHÈSE

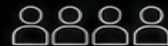
NATURE DU LITIGE



JURIDICTION COMPÉTENTE



PROCÈS ÉQUITABLE



JUGEMENT



VOIE DE RECOURS

